



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2016.0000706892

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0027955-46.2012.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante PAULO ROGÉRIO TRIVELLA, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO e FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO.

ACORDAM, em 8ª Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E VICENTE DE ABREU AMADEI.

São Paulo, 27 de setembro de 2016

Cristina Cotrofe
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Apelação Cível nº 0027955-46.2012.8.26.0564

Apelante: Paulo Rogério Trivella

Apeladas: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e outra
Comarca de São Bernardo do Campo

Voto nº 22982

**APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL
 DO ESTADO – Danos Materiais e Moral – Indenização.
 Descabimento**

***Notitia criminis* decorrente de relatos da menor contra seu genitor que originou a instauração de Inquérito Policial e ajuizamento de ações de desconstituição do poder familiar e revisional de alimentos**

Divergências entre as conclusões de laudos de exame de corpo de delito – laudos inconclusivos para afirmar ou infirmar a existência de abuso sexual.

Ausência de nexo de causalidade entre o alegado sofrimento do apelante e o laudo médico.

Sentença mantida – Recurso desprovido.

Trata-se de apelação interposta por *Paulo Rogério Trivella* contra a respeitável sentença de fls. 713/723, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face da *Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo*, julgou improcedentes os pedidos que visavam à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e moral. Em razão da sucumbência, carrou ao vencido o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R\$3.000,00 (três mil reais).

O apelante, em síntese, alega haver erro no laudo elaborado pela Dra. Maria Auxiliadora F. Vertamatti (fls. 83), então funcionária do Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo (HMU), quando do exame clínico da sua filha, Jaqueline de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Souza Trivella, em 12/08/2009. Sustenta que, por haver constatado que a menor teria tido a “membrana himenal rompida” (fls. 83 e 90), o relatório médico do HMU teria desencadeado uma pluralidade de ações contra o apelante, devastadoras para a relação parental. Argumenta, ademais, que a sua dor não decorreu dos relatos de Jaqueline, mas, sim, do laudo elaborado pelo HMU, o qual teria autorizado a deflagração de apurações acusatórias. Aduz, ao final, que a ausência de uma conclusão inconteste sobre o que, de fato, teria ocorrido com Jaqueline justifica a concessão da indenização pleiteada, em razão do sofrimento por ele experimentado, fundado em acusações desamparadas de fatos incontroversos (fls. 741/763).

Regularmente processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls. 775/778 e 788/793).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Extrai-se dos autos que, em 12 de agosto de 2009, a avó materna de Jaqueline de Souza Trivella, à época com nove anos de idade, levou-a ao Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo (HMU), a fim de constatar eventual abuso sexual por parte do genitor da menor, ora apelante, após o relato da neta sobre tais fatos, ocorridos no dia 09 de agosto daquele mesmo ano.

Após a realização de exames clínicos na menor, a Dra. Maria Auxiliadora F. Vertamatti, coordenadora do Programa de Atenção à Violência Sexual de São Bernardo do Campo (PAVAS-SBC), concluiu, *in verbis*:

“Região genital: vermelhidão de pequenos e grandes



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

lábios, membrana himenal rompida, introito vaginal com hiperemia e processo inflamatório inespecífico. Região anal sem anormalidades.” (fls. 83 e 90)

Diante da *notitia criminis*, no dia 16 de agosto de 2009, houve a lavratura de Boletim de Ocorrência de autoria desconhecida para apuração de eventual crime de estupro (fls. 62/64).

No dia 17 de agosto de 2009, Jaqueline compareceu ao Instituto de Sexologia Forense do Instituto Médico Legal da Polícia Judiciária, cujo laudo nº 3322/2009, elaborado pela Dra. Thaiz Gouvea Xavier, compreendeu a seguinte conclusão:

“Hímen: anular, carnoso, de orla baixa, desvio de pequena amplitude. Não apresentando roturas, sem características de complacente.” (fls. 70)

A conclusão contida no relatório médico elaborado pelo HMU, segundo narrativa da inicia do apelantel, ainda que confrontada pelo teor do laudo do IML, teria propiciado a instauração de inquérito policial e o ajuizamento de ações partindo-se da premissa de que o ora recorrente teria estuprado sua filha.

E, mais, segundo o apelante houve erro substancial no diagnóstico ofertado pelo laudo médico emitido pela preposta do HMU, de modo que este não poderia ter subsidiado procedimentos administrativos, tampouco ações judiciais tendo-se o ora recorrente como parte ré.

As ações judiciais e procedimentos administrativos aos quais faz referência o autor, ora apelante, são, não exaustivamente, os seguintes:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

- i. Ação de extinção de poder de família nº 0039370-31.2009.8.26.0564: tramitou na 2ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de São Bernardo do Campo, foi julgada improcedente (fls.116) e encontra-se em grau de recurso;*
- ii. Ação revisional de alimentos nº 564.01.2009.051884-0: julgada improcedente (fls. 282).*
- iii. Inquérito Policial 1118/09, junto ao 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo: arquivado, a pedido do MP, por ausência de comprovação da materialidade dos delitos (fls.198/200).*

Pontua, com isto, o apelante, que o ajuizamento das mencionadas ações e a instauração do inquérito policial ocasionaram o seu afastamento do trabalho, entre fevereiro e agosto de 2010, período durante o qual deixou de perceber mensalmente os valores correspondentes à atividade de instrutor (fls. 16v).

Segundo o recorrente, as consequências da elaboração do laudo médico desdobram-se em danos materiais, referentes ao que razoavelmente deixou de ganhar (lucros cessantes) em razão do seu afastamento laboral, e dano moral, relativo à dor e à humilhação a que teria sido exposto.

A discussão acerca da responsabilidade objetiva da Municipalidade, segundo o apelante, decorreu de laudos autagônicos.

Contudo, as medidas adotadas em fase investigatória não resvalam ao abuso, dolo ou má-fé dos agentes públicos.

Conforme se extrai dos autos, o apelante não logra



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

infirmar a ocorrência de abuso sexual contra sua filha menor, e tampouco o pelo parecer técnico emitido pela HMU (fls. 83 e 90).

Não se olvida que o laudo elaborado pelo IML atesta que não se apresentam, em exame médico, *“roturas” na membrana himenal da menor*. O seu teor, entretanto, não logra invalidar a conclusão aduzida pelo HMU.

Em parecer acostado a fls. 562/569, a Dra. Maria Auxiliadora elucida a capacidade regenerativa do tecido himenal. O relatório por ela elaborado aclara que, em sede de exame clínico da menor Jaqueline, realizado cinco dias antes da consulta realizada no IML,

“evidenciamos em região genital sinais clínicos de alargamento do orifício do hímen, com vermelhidão localizada, e tecido himenal escasso e separado por extensa área de orla himenal posterior, o que pode ser caracterizado clinicamente por rotura da membrana. Não foi sugerido indício ou ausência de indício de conjunção carnal, ou qualquer tipo de penetração genital, nem mesmo houve ato libidinoso ou que tipo de instrumento ou quem teria causado tais lesões.” (fls. 562/569)

Vê-se que no laudo acostado a fls. 83 e 90 utiliza-se o termo “rompimento”, ao passo que no parecer acostado a fls. 562/569 a Dra. Maria Auxiliadora F. Vertamatti vale-se do léxico “rotura”.

A referida substituição terminológica enseja a insurgência do recorrente. Em seus termos:

“Mas, nesse mesmo documento de fls. 562 ela acaba provando a falsidade da afirmação sobre o hímen da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

menor, pois, neste afirma que o estado do tecido himenal poderia ser caracterizado clinicamente por rotura de membrana, ao passo, que no relatório ela afirmou categoricamente o rompimento do hímen... São duas conclusões completamente adversas, uma de probabilidade (industriada – fls. 562) e a outra de certeza!” (fls. 756)

Em que pese a insurgência do apelante quanto à substituição vocabular (fls. 756), consulta ao dicionário Houaiss evidencia o teor sinonímico dos termos relacionados:

Rotura. substantivo feminino (s. XV) m.q. ruptura. Etimologia. lat. ruptūra, ae 'ruptura, quebra', der. de rump?re 'romper'; cf. ruptura; ver romp-; f.hist. 1629 rutura.

Rompimento substantivo masculino (s. XV)1. ação ou efeito de romper(-se); rompedura, ruptura.

Neste ponto, portanto, o apelante não prova a incorreção da declaração médica dispensada, tampouco a sua “falsidade” ou inconstância nos pareceres emitidos, conforme alegado a fls. 682 e reiterado a fls. 756.

Para além da ausência de invalidação do laudo elaborado pelo HMU, registre-se que a menor, em mais de uma ocasião, a diferentes interlocutores, reiterou a sua versão sobre o quanto ocorrido no dia 09 de agosto de 2009, repisando-se a narrativa de que, naquela data, o seu genitor teria com ela iniciado conjunção carnal (fls. 237, 534, 562).

Nesse sentido, em resposta a quesitos formulados, laudo de perícia psicológica (psicodiagnóstico) e psiquiátrica (fls.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

218/233), elaborado a pedido da MM. Juíza de Direito Dra. Eduarda Maria Romeiro Corrêa, da 2ª Vara da Família e Sucessões, compreende o seguinte teor:

“Em continuação a pergunta anterior: o Réu pugna pela tese de que a menor teria sido instruída por outras pessoas a falar exatamente o que relatou nos laudos periciais. Pergunta: Uma vez que a menor relatou com propriedade os fatos, existe a possibilidade de que seja instrução de terceiros?”

R. Não encontramos evidências para caracterizarmos instrução de terceiros.” (fls. 233).

Ainda sobre a narrativa verbalizada pela menor do quanto ocorrido no dia 09 de agosto de 2009, a psicóloga judicial, Marta Wiering Yamaoka, conclui:

“Descartada a hipótese de alienação parental, temos duas outras hipóteses com que lidar: a primeira de que o genitor, de fato, tenha abusado da filha e a segunda de que a filha tenha fantasiado as situações que ela relata ter ocorrido no último dia dos pais. Pelo que observados e avaliamos, ambas as hipóteses são possíveis e passíveis de terem ocorrido, mas evidentemente não temos elementos de convicção de confirmação de uma ou outra hipótese.” (fls. 186/187).

E mais:

“em relação ao abuso sexual referido nos autos, a criança continua afirmando que o mesmo aconteceu e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

entendemos que uma melhor elucidação dos fatos somente venha a ocorrer após anos de psicoterapia da criança.” (fls 195).

Ademais, em que pese o inquérito policial ter tipificado a natureza do fato delituoso que visava apurar como estupro, na avaliação psicológica de fls. 75/101, a menor também noticia abusos sexuais diversos da conjunção carnal, elemento tipificador do crime de estupro.

Estes fatos foram determinantes para as medidas protetivas da menor e não o eventual erro do laudo médico em que se bate o apelante.

Em que pesem as divergência dos laudos de exame de corpo de delito para crime de estupro, as fartas provas documentais emprestadas são inconclusivas quanto ao abuso sofrido pela menor, o que não descarta a inocorrência dos fatos.

Diz a psicóloga judicial : “ *em relação ao abuso sexual referido nos autos, a criança continua afirmando que o mesmo aconteceu e entendemos que uma melhor elucidação dos fatos somente venha a ocorrer após anos de psicoterapia da criança” (fls. 195).*

Portanto, com base nas provas trazidas aos autos, verifica-se que não restou minimamente comprovada a existência do nexo de causalidade entre a dor causada ao apelante, assim como a alegada suspensão dos seus vencimentos exclusivamente em decorrência do laudo médico emitido pela agente estatal vinculada ao HMU.

O alegado sofrimento suportado pelo apelante decorreu das denúncias realizadas por sua filha, que apontam a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

ocorrência de tentativa de estupro e da prática de atos libidinosos por seu pai.

Os procedimentos desencadeados originam-se e nutrem-se dos pronunciamentos da menor que, se a princípio discorreu sobre o ocorrido a sua avó materna, após, reiterou seu relato em sede de processos judiciais, em avaliações técnicas.

Como exposto alhures, a existência de nexos causal entre o dano e a ação administrativa é requisito essencial para a atribuição de responsabilidade civil do Estado.

Nesse sentido:

“O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado. O exame supérfluo e apressado de fatos causadores de danos a indivíduos tem levado alguns intérpretes à equivocada conclusão de responsabilidade civil do Estado. Para que se tenha uma análise absolutamente consentânea com o mandamento constitucional, é necessário que se verifique se realmente houve um fato administrativo (ou seja, um fato imputável à Administração), o dano da vítima e a certeza de que o dano proveio efetivamente daquele fato. Essa é a razão por que os estudiosos têm consignado, com inteira dose de acerto, que 'a responsabilidade objetiva fixada pelo texto constitucional exige, como requisito para que o Estado responda pelo dano que lhe for imputado, a fixação do nexo causal entre o dano produzido e a atividade funcional desempenhada pelo agente estatal'”¹.

Assim, ausente a comprovação de um dos requisitos

¹ CARVALHO FILHO, José dos Santos, in “Manual de Direito Administrativo”, 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014, São Paulo: Atlas, 2015, p. 583 (g.n.).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado — qual seja, o nexo de causalidade —, torna-se inócua a averiguação de eventual causa excludente da responsabilidade estatal.

Por isso, como bem apreciou o MM. Juízo de primeiro grau, *“o que culminou toda esta situação, que diz o autor, desfavorável e constrangedora, foram as acusações da menor contra ele e não a declaração médica, que, se positiva ou negativa em relação ao rompimento do hímen, só seria uma peça a mais porque estes procedimentos se iniciam por denúncia das vítimas ou de terceiros.”* (fls. 722)

E, ainda, *“o sofrimento do autor, e que ele imputa à Dra. Maria Auxiliadora F. Vertamatti, na verdade foi desencadeado pelas acusações de sua filha, que culminaram com visita a Posto de Saúde, encaminhamento subsequente ao PAVAS — Programa de Atenção à Violência e Abuso Sexual. A médica, subordinada e vinculada ao requerido, apenas cumpriu uma etapa de todo o procedimento.”* (fls. 722)

Destarte, considerando que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil vigente à época, não há como atribuir às apeladas a responsabilidade de indenizar, devendo-se manter a respeitável sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto, pelo meu voto, *nega-se provimento* ao recurso.

CRISTINA COTROFE
Relatora